

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

- ۱) تاریخچه و مروری بر انواع مسوولیت در انجام خدمات مهندسی
- ۲) بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
- ۳) بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال اموال
- ۴) بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای مهندسان
- ۵) بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی

سیامک الهی فر

عضو هیات مدیره و هیات رئیسه گروه تخصصی عمران
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۱- تاریخچه و مروری بر انواع مسوولیت در انجام خدمات مهندسی

۱-۱- تاریخچه مسوولیت مدنی

ریشه و سابقه تاریخی مسوولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق می‌توان در حقوق روم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از سده هشتم قبل از میلاد در زمان رُمولوس و رموس (Romulus – Remus) آغاز شده و در سده ششم بعد از میلاد در زمان ژوستینیان (Justinian)، از امپراتوران روم پایان می‌پذیرد.

بنابراین حقوق مزبور مدت ۱۳ قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و بتدریج در نتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تاسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته و در سده ششم بعد از میلاد به اوج خود می‌رسد.

در دوره‌های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که می‌دیدند درصدد برمی‌آمدند که شخصا در مقام انتقام جوئی برآمده و از وارد کننده خسارت انتقام بگیرند و زیان وارده بخود را جبران نمایند. حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که باعث ضرر و آسیب می‌شدند اعمال می‌شد و گاهی حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده و پس از صدور احکام قضائی بدار می‌آویختند.

اینگونه احکام بیشتر سبب بروز خونریزی بین افراد می‌شد. بعدها با پیشرفت جوامع اینگونه احکام خشونت‌آمیز جای خود را به جبران خسارت وارده یا به اصطلاح غرامت داد. مطالبه خسارت کم‌کم تابع عرف و تشریفات معینی شد که ابتدا غیرمدون بود و بعدها به صورت مکتوب در آمد.

۱-۲- انواع مسوولیت در انجام خدمات مهندسی از جنبه حقوقی

ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی، ۵ اصل اساسی است که در تدوین مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است. مقررات مذکور مجموعه ای از ضوابط فنی و حقوق لازم الرعایه می باشد که عدم رعایت آن به خصوص برای مهندسان ذیربط مسوولیت هایی را در پی دارد.

در ادبیات حقوقی سه نوع مسوولیت برای انجام خدمات مهندسی ساختمان قابل تصور است که عبارتند از:

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

- ۱- مسوولیت انتظامی: ناظر بر مسوولیت ناشی از نقض آن دسته از تکالیف قانونی است که بر گروه مشخصی به واسطه عضویت در صنف یا حرفه خاصی اعمال می شود. به عبارت دیگر مسوولیت انتظامی مترادف با مجازات‌های حرفه‌ای (مانند محرومیت حرفه‌ای) است که مثلاً در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ آمده است.
- ۲- مسوولیت مدنی (مالی): هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد، در واقع دارای مسوولیت مدنی است. این مسوولیت از یکسو، ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر، از سببی قانونی نشأت می‌گیرد. مانند مسوولیت مهندسی که سبب ورود خسارت به بهره‌بردار به دلیل عدم رعایت وظایف قانونی و یا مقررات ملی ساختمان می شود.
- ۳- مسوولیت کیفری: التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی رفتار مجرمانه خود. به عنوان مثالی از مسوولیت کیفری برای مهندسان ساختمان می‌توان به پرونده‌های ریزش گود، مرگ خاموش و یا تایید استحکام بنای ساختمان و قصور مهندسان ناظر اشاره کرد.

و اما جنبه دیگری از مسوولیت عبارت است از مسوولیت اخلاقی و منظور از آن هر نوع مسوولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد. مانند مسوولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری. مسوولیت اخلاقی، به معنی شرمساری و وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد.

۱-۳- تعریف مسوولیت مدنی

مسوولیت یا مسوول بودن به معنای خواسته شدن چیزی از کسی است و در مواردی به کار می رود که خواهان (سائل) بتواند خواسته خود را از خوانده (مسوول) پیگیری کند و حداقل وی را درباره رفتار مطابق یا مخالف خواسته خود و پی‌آمدهای آن پاسخگو دانسته، مورد سوال و بازخواست بعدی قرار دهد.

به طور کلی می توان گفت یک انسان تنها در صورتی اخلاقاً مسوول کار یا واقعه ای است که اولاً قدرت انجام آن را داشته باشد؛ ثانیاً آگاهانه آن را انجام دهد و ثالثاً، آزادانه و از روی اختیار اقدام به آن کار کند.

در کتاب استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی مسوولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد، تعریف شده است.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

مسوولیت مدنی، مسوولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به‌دیگری وارد می‌کند و همچنین مسوولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد تعریف شده است.

۴-۱- اقسام مسوولیت مدنی

مسوولیت مدنی بر دو قسم است: مسوولیت قراردادی و مسوولیت خارج از قرارداد که گاهی آنرا مسوولیت تقصیری می‌نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسوولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت اینکه در مسوولیت قراردادی نقض تعهد قراردادی و در مسوولیت خارج از قرارداد (یا ضمان قهری) نقض تعهد قانونی ملاک است.

۵-۱- شرایط سه‌گانه‌ی تحقق مسوولیت مدنی

برای اینکه خسارت‌دیده بتواند درخواست خسارت نماید باید خسارت وارده دارای شرایط زیر باشد:

- ۱- خسارت باید عرفاً قابل توجه باشد؛
- ۲- خسارت وارده مجهول نباشد؛
- ۳- خسارت مربوط به‌حوادث احتمالی آینده نباشد.

شرایط سه‌گانه‌ی تحقق مسوولیت مدنی عبارتند از:

- ۱- زیان (ضرری که به خواهان وارد شده است).
- ۲- فعل یا ترک فعل زیان‌بار (تقصیر وارد کننده‌ی زیان)
- ۳- رابطه سببیت بین دو عنصر فوق

از موضوعات بسیار رایج مسوولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به‌نحوی که به‌محض بروز حادثه، نقصان و یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مورد نظر قرار می‌گیرد.

۱-۶- راه‌های جبران خسارت

هدف اصلی مسوولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. شیوه های جبران خسارت عبارتند از:

- ۱- عینی: وقتی وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود به آن جبران عینی (اعاده‌ی وضع سابق) می‌گویند. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملاً از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد.
- ۲- غیرنقدی: دادن مثل ضرر بوجود آمده یا معادل آن (غیر نقدی) در صورت امکان است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد.
- ۳- نقدی: برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی که از طریق دو روش دیگر امکانپذیر نیستند، از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.

۱-۷- بیمه‌نامه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

بیش از ۳۰ شرکت بیمه در سطح کشور فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها بیمه‌نامه‌هایی با شرایط یا کلوزهای متفاوت نسبت به دارند و در صورت عدم توجه بیمه‌گذار (در اینجا منظور کارفرما/ سازنده، ناظر، طراح و یا مجری) به بیمه‌نامه، شرایط و کلوزهای کنجانده شده در آن ممکن است در نهایت هنگام بروز حادثه شرکت بیمه مذکور از پرداخت خسارت خودداری کند. قابل ذکر است که در برخی از این بیمه‌نامه‌ها برخی از کلوزها یکدیگر را نقض می‌کنند.

نام برخی از شرکت‌های بیمه فعال در کشور: آرمان، آسماری، آسیا، البرز، امید، ایران، ایران معین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت‌نو، تعاون، توسعه، حافظ، دانا، دی، رازی، سامان، سرمد، سینا، کارآفرین، کوثر، ما، معلم، ملت، میهن، نوین و...

سه نوع بیمه مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری تحت عناوین زیر وجود دارد که دو مورد اول توسط (مالک یا کارفرما یا سازنده) و مورد سوم توسط (ناظر یا طراح یا مجری ذی‌صلاح) تهیه می‌شوند:

- ۱- بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما/ سازنده ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی (جانی)؛
- ۲- بیمه‌نامه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث (مالی)؛

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

۳- بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای و مدنی مهندس ناظر و طراح در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی (جانی و مالی).

قابل ذکر است که اغلب کارفرمایان و سازندگان به ضرورت و اهمیت بیمه‌نامه‌های مسوولیت مدنی توجه نداشته و در انجام آن (یا انجام صحیح آن) مقاومت و یا سهل‌انگاری می‌کنند. منظور از انجام صحیح بیمه‌نامه خریداری و برخورداری از کلوزها و شرایط ضروری هر بیمه‌نامه می‌باشد.

ناظر در **مرحله شروع به کار** به منظور ارتقاء سطح فرهنگ استفاده از بیمه، آگاهی‌های لازم را در خصوص حوادث جانی و مالی به مالک/ سازنده ارایه کرده و **درخواست می‌کند** که کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه کند.

برای تاکید بر اهمیت انجام بیمه کارگاه، ارایه و تشریح مستندات و فیلم‌هایی از حوادث بوقوع پیوسته در کارگاه‌های ساختمانی و آثار حقوقی و کیفری آنها و همچنین اشاره به میزان سنگین غرامت دیه (خصوصاً در ماه‌های حرام) بسیار موثر است.

نکاتی در خصوص دیه برگرفته از قانون مجازات اسلامی:

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- آرش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد آرش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعدة، ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد، سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

ماه‌های حرام:

۱- رجب (از ۱۷ اسفند تا ۱۷ فروردین ۹۸)

۲- ذی‌القعدة (۱۳ تیر تا ۱۱ مرداد ۹۸)

۳- ذی‌الحجه (۱۲ مرداد تا ۹ شهریور ۹۸)

۴- محرم (۱۰ شهریور تا ۷ مهر ۹۸)

ماده ۵۵۷- دیه ماه‌های حرام یا تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

هر چند طبق قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است لیکن در قانون بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف شده‌اند که دیه زن و مرد را یکسان پرداخت کنند. لازم به ذکر است دامنه پوشش این قانون صرفاً محدود به حوادث رانندگی و شرکت‌های بیمه است و در سایر موارد قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود.

مقدار دیه در اسلام یکصد راس شتر یا دویست راس گاو یا هزار راس گوسفند تعیین شده است اما از آنجاییکه نوع دیه را مقصر انتخاب می‌کند بنابراین شتر به عنوان ارزانترین نوع دیه مبنای محاسبه دیه قرار می‌گیرد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

جدول نرخ دیه در سنوات گذشته

سال	نرخ دیه ماه عادی میلیون تومان	نرخ دیه ماه حرام میلیون تومان	سال	نرخ دیه ماه عادی میلیون تومان	نرخ دیه ماه حرام میلیون تومان
۱۳۷۷	۵.۶	۷.۴	۱۳۸۸	۴۰	۵۳.۳
۱۳۷۸	۶.۱	۸.۱	۱۳۸۹	۴۵	۶۰
۱۳۷۹	۶.۴	۸.۵	۱۳۹۰	۶۷	۹۰
۱۳۸۰	۱۰	۱۳.۳	۱۳۹۱	۹۴	۱۲۵.۳
۱۳۸۱	۱۵	۲۰	۱۳۹۲	۱۱۳	۱۵۰.۶
۱۳۸۲	۱۸	۲۴	۱۳۹۳	۱۵۰	۲۰۰
۱۳۸۳	۲۲	۲۹.۳	۱۳۹۴	۱۶۵	۲۲۰
۱۳۸۴	۲۴	۳۲	۱۳۹۵	۱۹۰	۲۵۳
۱۳۸۵	۲۶	۳۴.۶	۱۳۹۶	۲۱۰	۲۸۰
۱۳۸۶	۳۵	۴۶.۶	۱۳۹۷	۲۳۱	۳۰۸
۱۳۸۷	۴۰	۵۳.۳	۱۳۹۸	۲۷۰	۳۶۰

جدول دیه انواع صدمات وارده به اعضاء بدن به نرخ سال ۱۳۹۸

نوع صدمات وارده	مبلغ دیه (ریال)
دیه فوت	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیه فوت در ماه حرام	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جراحات حارصه سر و صورت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جراحات حارصه سایر اعضا	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
جراحات دامیه سر و صورت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
جراحات دامیه سایر اعضا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
قطع یک دست	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قطع یک پا	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیه شکستگی بینی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شکستگی استخوان دست	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شکستگی استخوان پا	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
دیه خرد شدگی استخوان در صورت التیام مطلوب	۳۵۹,۹۱۰,۰۰۰
دیه شکستگی دنده محیط بر قلب	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
دیه شکستگی سایر دنده ها	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
دیه شکستگی ستون فقرات در صورت التیام مطلوب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
دیه شکستگی استخوان ترقوه در صورت التیام مطلوب	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود. دامیه: جراحی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با آن خون جاری گردد.

سوال: آیا ناظر می‌تواند مالک / سازنده را وادار و الزام به انجام بیمه کارگاه (جانی و مالی) کند؟

پاسخ:

مفاد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹:

ماده ۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده ۱۳- کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.
ماده ۱۴- در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زبانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسوولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.

(مهم) بند ۱۲-۱-۴ (ث) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:

بیمه مسوولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی باید قبل از شروع عملیات ساختمانی توسط مالک/ سازنده برقرار گردد.

توجه: با وجود مفاد قانونی فوق و با توجه به رویه‌های مشاهده شده، به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از شکایت مالک/ سازنده از ناظر در شورای انتظامی سازمان استان پیشنهاد می‌گردد پیش از شروع به کار راهنمایی‌ها و تاکیدات لازم در خصوص انجام بیمه‌نامه‌ها توسط ناظر به مالک ارایه

شود لیکن در صورت عدم توجه مالک به این امر مهم، الزام ایشان به انجام بیمه کارگاه ساختمانی (جانی و مالی) به بعد از ارایه شروع به کار پرونده و با ارایه گزارشی مبنی بر عدم تهیه بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارفرما موکول شود.

۲- بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما/ سازنده ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

این بیمه‌نامه مسوولیت مدنی بیمه‌گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گزار وارد آید و مسوولیت بیمه‌گزار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان است.

۲-۱- اهداف بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما/ سازنده در مقابل کارکنان

بیمه صرفاً جانی: این بیمه‌نامه مسوولیت مدنی بیمه‌گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گزار وارد آید و مسوولیت بیمه‌گزار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.

۲-۲- مخاطبان بیمه‌نامه

کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند به این بیمه نیاز دارند.

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فیما بین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامت‌های ناشی از حوادث کار نمی‌باشد، این بیمه کلیه کارکنان شاغل را

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

۲-۳- خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

- ۱- چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گزار وارد آید و مسوولیت بیمه‌گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.
- ۲- خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی.
- ۳- پیمانکاران ساختمانی می‌توانند مسوولیت خود را در مقابل خسارت‌های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند.
- ۴- خسارت‌های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می‌دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه‌های مالی خسارت وارده را جبران می‌کند.
- ۵- پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

۲-۴- انواع پوشش‌ها

الف - پوشش‌های اصلی (اجباری)

- فوت
- نقص عضو

ب - پوشش‌های فرعی (کلوزهای اختیاری)

- مأموریت‌های خارج از کارگاه

- اماکن وابسته به کارگاه
- حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
- مسوولیت پیمانکاران فرعی
- مسوولیت مهندسین ناظر یا مشاور
- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
- پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
- مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
- شخص کارفرما. پیمانکار و...
- خسارت جانی اشخاص ثالث
- مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال
- مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۲ سال
- مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۳ سال
- پرداخت غرامت روزانه کارگران
- صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

۲-۵- شرایط عمومی

ماده ۱- خطرهای موضوع بیمه خسارت‌های بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه‌گزار ناشی از مسوولیت بدنی وی در حین انجام کار و محل کار مشروط برآنکه مسوولیت بیمه‌گزار برای بیمه‌گر محرز باشد.

تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه‌نامه، تامین و جبران هزینه‌های پزشکی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌نامه برای زیان‌دیدگان موضوع بیمه و همچنین ارزش و دیه در صورت رجوع زیان‌دیده به مرجع قضائی می باشد.

ماده ۲- استثنائات: خسارت‌های معلول عوامل زیر ولو این که بیمه‌گزار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گزار.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

- خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه‌گذار و مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد.
- خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو.
- خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

ماده ۳- وظایف بیمه‌گذار:

- **بیمه‌گذار باید پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.**
- بیمه‌گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و یا تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه‌گذار با موضوع بیمه به وجود آید، ظرف ده روز بصورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند.
- بیمه‌گذار موظف است اقدام‌های لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می‌نماید به عمل آورد.
- بیمه‌گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و **حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی)** از تاریخ اطلاع خود از آن به اطلاع بیمه‌گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیان‌دیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
- بیمه‌گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.
- بیمه‌گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاه‌های قضایی دریافت نموده باشد بی‌درنگ و **حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت** جهت بیمه‌گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسوول جبران ضرر و زیان‌هایی که از طریق به بیمه‌گر وارد می شود خواهد بود.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

ماده ۴- تعهدات بیمه‌گر

- غرامت فوت بر مبنای تعیین درصد تقصیر بیمه‌گزار در مراجع قضائی و اعمال آن بر روی سرمایه بیمه محاسبه می‌گردد.
- غرامت صدمات جسمانی زیاندیدگان بر اساس درصد تعیین شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.
- در صورتی که زیاندیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده نمایند، تعهد بیمه‌گر عبارتست از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
- در صورت فوت هر یک از زیاندیدگان موضوع بیمه‌نامه جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه‌گر، مذکور در بندهای ۲ یا ۳ ((تعهدات بیمه‌گر)) مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر حسب مورد تجاوز نماید.
- قبول هرگونه مسوولیت و سازش در مورد خسارت‌های بدنی از طرف بیمه‌گزار بدون موافقت کتبی بیمه‌گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسوولیت بیمه‌گزار محرز باشد.
- حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه‌گر است و بیمه‌گزار به موجب این بیمه‌نامه، بیمه‌گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کرارا می‌نماید که پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه‌گر در وی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گزار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
- بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسوولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را به بیمه‌گزار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسوولیتی نخواهد داشت.

ماده ۵- فسخ و بطلان بیمه‌نامه

این بیمه‌نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی ۲۰ روزه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گزار در موارد زیر فسخ گردد:

- در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

- در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
- در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه‌گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
- از طرف بیمه‌گذار، در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه‌گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت شود، در صورت فسخ بیمه از طرف بیمه‌گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده ۶- در صورتی که مسوولیت موضوع این بیمه‌نامه به موجب بیمه‌های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد. تعهد بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

ماده ۷- خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از طرف بیمه‌گر به شخص زیان‌دیده و یا ذوی‌الحقوق (صاحبان حق) او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری‌الذمه (فارغ از تعهد و دین) می‌گردد. در مورد هزینه‌های پزشکی در صورتیکه توسط بیمه‌گذار پرداخت شده باشد به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.

ماده ۸- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده و بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه کنونی خود را بصورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

ماده ۹- این بیمه‌نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه‌گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه‌گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موافقت‌هایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتبا خواستار شود و در غیر این صورت اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰- مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه‌نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می‌شود.

ماده ۱۱- در مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

۲-۶- چگونگی بازدید از محل توسط کارشناس ارزیاب ریسک و خسارت شرکت بیمه

معمولا پیش از صدور بیمه‌نامه های مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث، کارشناس ارزیاب ریسک و خسارت شرکت بیمه از محل کارگاه بازدید کرده و فرم مربوط به گزارش بازدید اولیه را تکمیل می کند. در گزارش کارشناسی مشخص می گردد که آیا ریسک مناسب است یا خیر و همچنین نیروی کار اظهارشده بیمه گزار صحت دارد یا خیر تا مسئول مربوطه بتواند جهت صدور بیمه نامه تصمیم گیری نماید. نکات مهم و قابل توجه در این بازدید عبارتند از:

- در پروژه های ساختمانی: کل زیربنا، تعداد طبقات، نوع سازه و ماشین آلات مورد استفاده در کارگاه.
- در پروژه های عمرانی: مشخصات فنی کار و نوع ماشین آلات مورد استفاده و تخصص های مورد نیاز در کارگاه.
- برنامه زمان بندی، مرحله بندی و توالی فعالیت ها. به عنوان مثال در احداث ساختمان، نصب اسکلت کل ساختمان در یک مرحله برنامه ریزی شده و یا بصورت مرحله به مرحله و آیا در حین اجرای اسکلت سقف ها و سفتکاری ساختمان انجام می شود و یا بعد از اجرای کامل اسکلت.
- در گودبرداری های عمیق (بیش از ۵ متر) به نوع خاک و شیوه گودبرداری. (سپر خاکی دارد و یا از دیوارهای پیرامونی بنا قدیمی جهت استحکام ساختمان های مجاور استفاده شده است!)
- در فعالیت های تولیدی یا خدماتی: نوع تولیدات، خدمات، حجم آن، مشخصات فنی ماشین آلات و نحوه استقرار آنها.
- نظم کارگاه و وسایل ایمنی مورد استفاده و موارد ایمنی که پیش بینی شده است.
- نوع استخدام کارکنان، کنترل حضور کارکنان در محل کار، بررسی دفاتر مربوطه و بررسی ساعات کار و لیست سازمان تأمین اجتماعی.
- متغیر یا ثابت بودن کارکنان در صورتیکه کارکنان متغیر هستند بررسی و برآورد حداقل و حداکثر نیروی کار مورد نیاز.
- سابقه خسارتی بیمه گزار در چند سال گذشته.
- بررسی خطرات احتمالی (نوع و احتمال وقوع).
- توصیه های ایمنی موردنظر کارشناس بازدید.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

گزارش کارشناسی بازدید اولیه (بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان)

عطف به دستور مورخ و بنا به درخواست شماره مورخ بیمه‌گزار از محل مورد بیمه به نشانی: بازدید و مراتب بشرح زیر به استحضار می‌رسد:

۱- مشخصات عمومی فعالیت بیمه‌گزار:

- نوع کار و تخصصهای مورد استفاده:
- مشخصات ماشین آلات و ابزار کار:
- نشانی کامل محدوده فعالیت کارکنان:
- در صورتیکه نوع فعالیت احداث ساختمان است موارد زیر را مشخص نمایید:
 - تعداد کل طبقات ساختمان به تفکیک طبقات بالاتر از سطح زمین و طبقات زیرزمین:
 - مساحت کل زیربنا:
 - وضعیت کنونی کار:

۲- وضعیت و مشخصات کارکنان بیمه‌گزار:

- آیا دفاتر بیمه‌گزار نمایانگر نحوه کنترل حضور کارکنان در محل کار می‌باشد یا خیر؟
- آیا شرایط ایمنی کارگاه مناسب است؟
- آیا ماشین آلات به نحوه صحیح استقرار داده شده است و کارگاه از نظم مناسب برخوردار است یا خیر؟
- مشخصات، سوابق کاری و تخصص های کارکنان را بررسی نموده و اظهار نظر کنید.
- آیا کارکنان بیمه‌گزار ثابت هستند یا متغیر؟
- در صورتی که کارکنان بیمه‌گزار متغیر هستند، حداقل و حداکثر نیروی کار مورد نیاز چند نفر می‌باشد؟
- آیا ساعات کار کارکنان با جداول ساعات کار مجاز هر کارگر با دستگاه مربوطه تطبیق دارد یا خیر؟
- آیا لیست اسامی کارکنان که برای سازمان تأمین اجتماعی تهیه گردیده با لیست و تعداد نیروی کار اظهار شده بیمه‌گزار مطابقت دارد یا خیر؟ در صورت عدم تطابق، مورد و علت آنرا ذکر فرمائید.
- آیا تا کنون بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان داشته‌اند؟

۳- نوع و شدت خطرات احتمالی برای کارکنان بیمه‌گزار در محیط کار را اعلام نمایید.

۴- آیا بیمه‌گزار طی سال گذشته خسارت داشته است یا خیر؟

۵- نتیجه گیری: (ارزیابی خطر و پیشنهاد کارشناس در مورد پذیرش بیمه‌نامه)

نام و امضاء کارشناس:

تاریخ:

۷-۲- الحاقی بیمه‌نامه

هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط خصوصی و کلوزهای بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و... تغییری حاصل شود، بیمه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد.

این فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار و یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.

۸-۲- وقوع خسارت / حداکثر مدت تشکیل پرونده

نکته ۱- در کلیه بیمه‌نامه‌های مسوولیت مدنی بدون استثنا بیمه‌گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت ۵ روز بیمه‌گر را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت دهد.

نکته ۲- بیمه‌گزار موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید و می‌تواند سایر مدارک را بعداً به بیمه‌گر ارائه نمایند. بنابراین بیمه‌گزار ابتدا باید موضوع خسارت را به صورت کتبی به بیمه‌گر اعلام و سپس جهت تهیه و ارایه مدارکی که در ادامه نام برده شده‌اند اقدام کند:

مدارک لازم جهت دریافت خسارت:

• اگر فوت رخ نداده باشد:

- صورت حساب بیمارستان
- قبوض پرداختی
- شرح عمل جراحی
- خلاصه پرونده بیمارستان
- شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
- کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
- فرم "گواهی پزشک معالج" تکمیل شده
- کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه های عمرانی)

• اگر فوت رخ داده باشد:

- کپی برابر اصل گواهی فوت
- کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده
- کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
- کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
- کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
- کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
- کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه های عمرانی)

۲-۹- شرح پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری)

(مهم) کلوز شماره ۱- تعدد دیات: به موجب این کلوز مسوولیت بیمه‌گذار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) با رعایت تعهدات بیمه‌گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز پنج درصد حق بیمه پایه است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه مشخص و معینی دارد. بنابراین در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببینند، ممکن است مجموع دیات آنها بیش از یک دیه کامل انسان باشد. برای مثال قطع نخاع می‌تواند تا چند دیه کامل باشد و یا ناشنوا شدن و نابینا شدن همزمان یک فرد دو دیه کامل دارد؛ در حالیکه اگر همان فرد فوت می‌کرد تنها یک دیه کامل تعلق می‌گرفت. بنابراین با توجه به آسیب دیدن هر عضو از بدن هر کارگر در یک پروژه، ممکن است بیش از یک دیه کامل به او تعلق بگیرد و همچنین به دلیل عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه‌نامه توصیه می‌گردد هنگام تهیه بیمه‌نامه این کلوز حتما اخذ گردد تا بیمه‌نامه دامنه پوشش کامل‌تری داشته باشد.

مفاد ۵۳۸ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱ (فصل هفتم) مرتبط با تداخل و تعدد دیات می‌باشند که برخی از آنها عبارتند از: ماده ۵۴۱- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳- در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف - همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب - همه آسیبهای در یک عضو باشد.

پ - آسیبهای متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت - مجموع آسیبهای با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

ماده ۵۴۴- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

کلوز شماره ۲- ماموریت خارج از کارگاه: جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار در ماموریت خارج از کارگاه، از زمان اعلام اسامی افراد، به بیمه‌گر مشمول تعهدات بیمه‌گر می‌باشد. **در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثنا می‌باشد و در صورتی تحت پوشش قرار می‌گیرد که کلوز شماره ۵ خریداری گردد.**

حق بیمه این کلوز بسته به تعداد نفرات ماموریت خارج از کارگاه بین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه است.

تعهدات اصلی بیمه‌نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد، در حالیکه اگر پرسنل تحت امر کارفرما بر اساس اقتضای شغلی در حین ماموریت خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شود، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. از اینرو این کلوز به کارفرمایانی توصیه می‌گردد که شرایط شغلی آنها ایجاب می‌کند پرسنل خود را به ماموریت خارج از کارگاه اعزام نمایند. **این کلوز می‌بایستی با ارائه لیست نفرات اعزامی به ماموریت خارج از کارگاه، خریداری گردد.**

(مهم) کلوز شماره ۳- اماکن وابسته: جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه‌گزار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می‌باشد. حوادث ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی‌باشد.

حق بیمه این کلوز پنج درصد حق بیمه پایه است.

از آنجاییکه پوشش بیمه‌ای این بیمه‌نامه صرفاً جهت حوادث محل مورد بیمه می‌باشد و از طرفی ممکن است گاهی بعضی کارفرمایان براساس شرایط و موقعیت مکانی خود، اماکنی در محدوده خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و یا مرتبط با امور شغلی و... برای پرسنل خود داشته باشند (اماکنی مانند خوابگاه، حمام، رستوران، سالن ورزشی، انبار یا سالن محصولات ساخته شده و...)، لذا چنانچه شخصی خارج از ساعت کاری/ اداری دچار حادثه گردد، شرکت بیمه تنها بر اساس پوشش این کلوز خسارت را پرداخت می‌کند. بنابراین این کلوز جهت تامین پوشش ۲۴ ساعته کارگاه است و توصیه می‌گردد حتماً این کلوز با ارائه آدرس این اماکن خریداری گردد تا دامنه پوشش‌های بیمه‌نامه گسترده‌تر گردد.

(مهم) کلوز شماره ۴- مسوولیت مجری ذیصلاح: مسوولیت مجری ذیصلاح در خصوص خسارت جانی با رعایت شرایط این بیمه‌نامه تحت پوشش می‌باشد.

حق بیمه این کلوز حدود بیست درصد حق بیمه پایه است.

در بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی مسوولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش و تعهدات اصلی بیمه‌نامه است اما مسوولیت مجریان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی) تحت پوشش نمی‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های ساختمانی که مجری ذیصلاح دارند لازم است کلوز ۴ خریداری شود تا مسوولیت مجری ذیصلاح در مقابل خسارت‌های جانی احتمالی پروژه تحت پوشش قرار گیرد.

کلوز شماره ۵- وسایل نقلیه موتوری: بر اساس این پوشش، بر خلاف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه‌نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان، ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسوولیت بیمه‌گزار با شرایط ذیل تحت پوشش است:

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

۵-۱- این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰) و تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علیرغم وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، مسوولیت حادثه بر عهده بیمه‌گزار بوده و از محل بیمه‌نامه اجباری فوق‌الذکر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت نباشد.

۵-۲- در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسوولیت بیمه‌گزار و شرط ۵-۱ فوق، بیمه‌نامه در زمان وقوع خسارت دارای کلوز شماره ۲ (پوشش مأموریت کارکنان) بوده باشد.

تبصره: منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می‌باشد.

حق بیمه این کلوز بیست و چهار درصد حق بیمه پایه است.

با توجه به اینکه خسارت‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه‌نامه می‌باشد و اینگونه خسارت‌ها قابل پرداخت نیستند در نتیجه چنانچه کارفرما مایل به دریافت این پوشش باشد می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی آن را خریداری نماید.

(مهم) کلوز شماره ۶- مسوولیت پیمانکاران: صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار و پیمانکاران ناشی از مسوولیت بیمه‌گزار و پیمانکاران تحت پوشش قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز ده درصد حق بیمه پایه است.

در هر پروژه ای هر شخص بعنوان پیمانکار اعم از حقیقی و حقوقی که مسوول و عهده‌دار اجرای بخشی از پروژه (مخصوصا پروژه‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و عمرانی شامل: راه‌سازی، پل‌سازی، سدسازی و ...) می‌باشد باید برای خود بیمه‌نامه مستقل خریداری کند. اما در بیمه مسوولیت ساختمانی با خرید این کلوز مسوولیت کلیه پیمانکاران در طول مدت اجرای پروژه ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرند. نکته: در بیمه‌های مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی کلوز ۶ برای پوشش کامل‌تر بیمه‌نامه بصورت اجباری ارائه می‌گردد.

(مهم) کلوز شماره ۷- مسوولیت مهندس ناظر و طراح: صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار ناشی از مسوولیت مهندسان ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز پنج درصد حق بیمه پایه است.

در بیمه‌نامه‌های مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان در صورت خریداری کلوز شماره ۶ مسوولیت پیمانکاران فرعی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد ولی چنانچه بر اساس نظریه بازرس اداره کار مهندس ناظر نیز مقصر شناخته شود، به میزان درصد قصور تعیین شده مسوول پرداخت دیه فرد متوفی خواهد بود؛ در اینجا چنانچه مهندس ناظر بیمه مسوولیت حرفه‌ای بصورت مستقل خریداری نکرده باشد، کارفرما می‌تواند با خرید کلوز ۷ مسوولیت او را نیز تحت

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

پوشش قرار دهد ولی چنانچه نه بیمه مسوولیت مهندس ناظر توسط خودش خریداری شده باشد و نه کارفرما کلوز ۷ را در بیمه مسوولیت کارفرما خریداری کرده باشد، مهندس ناظر می‌بایست به میزان درصد تقصیر خود خسارت را شخصاً پرداخت نماید.

(مهم) کلوز شماره ۸- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه: صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار ناشی از مسوولیت بیمه‌گزار بدون رای دادگاه جبران می‌گردد. (درصد نقص عضو زیان‌دیده توسط پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین می‌گردد).

حق بیمه این کلوز پانزده درصد حق بیمه پایه است.

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد می‌گردد خسارات وارده اعم از دیه فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی را بدون نیاز به رای دادگاه و قبل از صدور حکم توسط قاضی پرداخت نماید. در این حالت تعیین میزان دیه نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه و معمولاً احراز مسوولیت و درصد قصور مقصران حادثه توسط گزارش بازرس اداره کار و یا کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.

نکته: استفاده از پوشش کلوز ۸ زمانی مناسب است که پرونده در حال مختومه شدن باشد، گرچه اساساً این کلوز به منظور بهره‌مندی از مزایای آن فارغ از جریان پرونده در دادگاه خریداری می‌شود. معمولاً شرکت بیمه هنگام پرداخت خسارت بر مبنای این کلوز، از حادثه دیده یا اولیای دم رضایت می‌گیرد، اما ممکن است به هر دلیلی دادگاه بعداً خسارت یا سهم تقصیر بیشتری را برای پرونده بیمه‌گزار تعیین کند و بر اساس قاعده حقوقی «منشا دینی که هنوز سبب آن مشخص نشده باشد قابل ابرا نیست»، با وجود رضایت زیان‌دیده یا اولیای دم او، بیمه‌گزار خسارت ناشی از سهم تقصیر اضافه را باید شخصاً پرداخت کند.

(مهم) کلوز شماره ۹- پرداخت خسارت بدون اعمال تعرفه: هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گزار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می‌گردد.

حق بیمه این کلوز پانزده درصد حق بیمه پایه است.

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد می‌گردد هزینه‌های پزشکی بیمارستانی مصدومان حادثه را بر اساس تعرفه بیمارستانهای خصوصی با رعایت سقف تعهدات بیمه‌نامه و بر اساس مبلغ صورتحساب مراکز پزشکی خصوصی پرداخت نماید. در صورت داشتن این کلوز در زمان بروز حادثه، کارفرما قدرت انتخاب بالایی برای انتخاب بیمارستان‌های بهتر برای درمان مصدوم خواهد داشت.

(مهم) کلوز شماره ۱۰- مطالبات تامین اجتماعی: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌گزار صرفاً بابت مستمری موضوع تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه‌گزار می‌باشد، جبران می‌گردد.

تعهد بیمه‌گر برای هر نفر به مبلغ (... به انتخاب بیمه‌گزار ریال) و در طول مدت بیمه‌نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت‌های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود.

چنانچه کارگری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشد و در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف به جبران هزینه‌هایی مانند پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده، پرداخت مستمری و ازکار افتادگی به فرد حادثه دیده و یا هزینه‌های پزشکی در زمان درمان بیماری و غرامت دستمزد وی می‌باشد. اما چنانچه بر اساس این ماده قانونی کارفرما بر اساس گزارش بازرس اداره کار مسئول و مقصر شناخته شود سازمان تامین اجتماعی با رای اجرای احکام آن سازمان کلیه هزینه‌هایی را که برای کارگر فوق انجام داده است را تا سقف ۱۰ سال مستمری کارگر و در ابتدای ۱۰ سال بصورت یکجا از کارفرما دریافت خواهد نمود. بنابراین چنانچه کارفرما کلوز ۱۰ را خریداری نکرده باشد باید این مبلغ را بصورت یکجا شخصاً پرداخت نماید، ولی با خرید این کلوز شرکت بیمه علاوه بر پرداخت کامل دیه فوت و نقص عضو فرد حادثه دیده، متعهد به پرداخت مبلغ مطالبه شده توسط سازمان تامین اجتماعی تا مقدار مشخص شده در متن این کلوز است.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

برای تعیین میزان ریالی ۱۰ سال مستمری تبصره ۱ ماده ۶۶ تامین اجتماعی، می‌توان بر اساس لیست تامین اجتماعی آخرین حقوق فرد حادثه دیده را در ۱۲۰ (ماه) ضرب کرده تا مبلغ ۱۰ سال پرداختی به تامین اجتماعی بدست بیاید. این مبلغ علاوه بر مبلغ دیه فوت است که توسط شرکت بیمه پرداخت می‌گردد.

بر اساس مصوبه مجلس در خصوص کارگران فصلی، چنانچه برای کارگر (چه بیمه باشد و چه نباشد) در حین کار حادثه‌ای منجر به از کارافتادگی با فوت رخ دهد، سازمان تامین اجتماعی به صورت مادام‌العمر حداقل حقوق مستمری پرداخت می‌کند و پس از برقراری حقوق حادثه دیده، واحد اجراییات سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ده سال حداقل حقوق حادثه دیده را از مقرران حادثه به نسبت قدرالسهم آنها اخذ می‌کند.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه از مستقیماً ناشی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده (که معمولاً بدین شکل است)، سازمان تامین خدماتی درمانی و سازمان (تامین اجتماعی) هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره دو: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین‌نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.

ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی: افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان (تامین اجتماعی) مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

نکته: با توجه به انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مفاد فوق صرفاً مربوط به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

(مهم) کلوز شماره ۱۱- بیمه حوادث: خدمات جسمانی وارده به شخص بیمه‌گزار، کارفرما، پیمانکار، مهندسان

ناظر، طراح، مشاور و مجری ذی‌صلاح در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه، با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده و خسارات وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماه‌های عادی در زمان صدور بیمه‌نامه، قابل پرداخت می‌باشد.

در صورت محکومیت بیمه‌گزار بر اساس رای مراجع قضایی، تعهد بیمه‌گر صرفاً از محل بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما می‌باشد.

حق بیمه این کلوز پنج درصد حق بیمه پایه و نهایتاً یکصد هزار تومان است.

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می‌باشند، بنابراین پرداخت خسارت به (شخص بیمه‌گزار، کارفرما، پیمانکار، مهندسان ناظر، طراح، مشاور و مجری ذی‌صلاح) خارج از تعهدات بیمه‌نامه می‌باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای کارفرما، وی نمی‌تواند علیه خود شکایت کند و ادعای خسارت نماید و به نوعی می‌توان گفت کارفرما نمی‌تواند برای خود در برابر خود بیمه مسوولیت تهیه کند، از این رو بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی مربوط به این کلوز، خود و افراد فوق‌الذکر را صرفاً در محل مورد بیمه و بر اساس تعهدات بیمه‌نامه تحت پوشش قرار دهد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

به عبارت دیگر خسارت وارده به اشخاص اول و دوم بیمه‌نامه با تهیه کلوز شماره ۱۱ قابل پرداخت است.

(مهم) کلوز شماره ۱۲- اشخاص ثالث: صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه‌گر می‌باشد و تعهد بیمه‌گر در این کلوز از ۵۰٪ حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

حق بیمه این کلوز ده درصد حق بیمه پایه است.

در یک پروژه ساختمانی، مالک یا بیمه‌گذار **شخص اول**، مهندسان پروژه اعم از ناظر، طراح و مجری ذی‌صلاح و پیمانکاران جزء و یا استادکارانی که با قرارداد یا بدون قرارداد در پروژه کار می‌کنند **شخص دوم** و اشخاص دیگری که به هر نحوی به عنوان میهمان، بازدیدکننده، خریدار، عابر پیاده (در پروژه‌های ساختمانی) و... ممکن است در محل مورد بیمه تردد کنند **شخص سوم** یا **ثالث** محسوب می‌شوند. در تعهدات اصلی بیمه‌نامه کلیه افرادی که صرفاً رابطه استخدامی با کارفرما دارند یعنی کارگران تحت پوشش قرار می‌گیرند. اشخاص اول و دوم یعنی مالک یا کارفرما و مهندسان و پیمانکاران جز از طریق کلوز شماره ۱۱ تحت پوشش قرار می‌گیرند و در صورتیکه اشخاص سوم (ثالث) در محل مورد بیمه دچار حادثه شوند با استفاده از پوشش کلوز ۱۲ خسارت وارده قابل پرداخت خواهد بود.

نکته بسیار مهم: در هنگام خریدن (ابتیاع) بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، در صورتیکه مالک دارای شریک است، باید بیمه‌نامه به گونه‌ای تنظیم گردد که مسوولیت همه شرکاء را پوشش دهد. به عبارت بهتر بیمه‌نامه باید به نام کلیه شرکاء تنظیم شود. در غیر اینصورت زمانیکه حادثه‌ای رخ دهد و کلیه شرکاء درگیر آن باشند، جبران خسارت فقط برای شخصی صورت می‌گیرد که نام وی در بیمه‌نامه قید شده است. همچنین چنانچه بیمه‌گذار شخص حقوقی است، درج نام شخصیت حقوقی در بیمه‌نامه الزامی است.

(مهم) کلوز شماره ۱۳- افزایش دیات: تعهد بیمه‌گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت:

۱-۱۳- تعهد بیمه‌گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یکبار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه‌نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می‌گردد، خواهد بود.

۲-۱۳- تعهد بیمه‌گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه‌نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می‌گردد، خواهد بود.

۳-۱۳- تعهد بیمه‌گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه‌نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می‌گردد، خواهد بود.

حق بیمه این کلوز برای یکبار بیست و پنج درصد، برای دو بار سی و پنج درصد و برای سه بار چهل درصد حق بیمه پایه است.

در زمان صدور حکم، دیه باید توسط مقصران حادثه بصورت یوم‌الادا پرداخت گردد و از طرفی در محاکم قضایی از زمان بروز حادثه تا زمان صدور حکم مدت زیادی سپری می‌شود و ناخواسته صدور حکم قطعی به سال‌های بعد منتهی می‌شود، بنابراین با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه بر اساس میزان تورم که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد، نیاز هست تا این کلوز خریداری شود تا در زمان پرداخت خسارت مبلغ دیه بر اساس دیه روز به زیاندیدگان پرداخت گردد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

کلوز شماره ۱۴- دستمزد روزانه: مسوولیت بیمه‌گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه‌گزار به شرح زیر تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد و تعهد بیمه‌گر از محل کلوز پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

- غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه‌گر می‌باشد.
- حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ ریال می‌باشد.

در تعهدات اصلی بیمه مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان غرامت فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی تحت پوشش قرار دارد اما پرداخت غرامت و دستمزد روزانه حادثه دیده در ایام بستری و استراحت که قادر به هیچگونه فعالیتی نیست در تعهدات اصلی بیمه‌نامه قرار ندارد، بنابراین این پوشش را کارفرما با پرداخت حق بیمه اضافی می‌تواند دریافت کند. بدین شکل که از روز چهارم عدم فعالیت مصدوم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را شرکت بیمه بعنوان دستمزد روزانه به وی پرداخت می‌نماید.

(مهم) کلوز شماره ۱۵- حوادث نامرتب: صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه‌گزار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

منظور از فعالیت غیرمرتبط، کلیه امور نامرتبط به طبقه شغلی و شرح کار در محل مورد بیمه است که معمولاً شکل می‌گیرد.

حوادثی در بیمه مسوولیت کارفرما تحت پوشش می‌باشد که مرتبط به موضوع کار و فعالیت کارفرما باشد و اگر به هر دلیلی (که معمولاً در هر کارگاهی اتفاق می‌افتد) حوادثی ناشی از فعالیت غیرمرتبط با موضوع کار عنوان شده در بیمه‌نامه صورت پذیرد خارج از تعهدات بیمه‌نامه است مگر با خرید این کلوز که توصیه می‌گردد حتماً در هر بیمه‌نامه‌ای اخذ گردد تا دامنه پوشش‌های بیمه‌نامه گسترده‌تر گردد.

(حذف شده) کلوز شماره ۱۶- مسوولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال کارکنان پیمانکار (غیر ساختمانی): در پروژه‌های ساختمانی این کلوز جهت پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی فاقد پروانه کار مورد استفاده قرار می‌گرفت که هم اکنون این کلوز بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی ممنوع شده است.

در هر پروژه و در هر کارگاهی (غیر ساختمانی) کارفرما در هر حوزه کار را به پیمانکاران متعددی واگذار می‌نماید و این پیمانکاران نیروهای خود را به همراه می‌آورند و کارگران این پیمانکاران به تنهایی هیچگونه قراردادی را مستقیم با کارفرما ندارند، ولی چنانچه برای آنان در محوطه کارگاهی اتفاقی رخ دهد مسوولیت اصلی بعهده کارفرما می‌باشد و مسئول جبران خسارت جرحی و یا فوت آنان خواهد بود بنابراین اخذ این کلوز برای پوشش اینگونه اتفاقات به نوعی می‌توان گفت اجباری خواهد بود.

از طرفی بیشتر کارگران خارجی (اتباع بیگانه خصوصاً افغانها) فاقد روادید و مجوز کار هستند و در صورتیکه در کارگاه ساختمانی حادثه‌ای برای آنها رخ دهد، چون دیگر پوشش کلوز ۱۶ وجود ندارد، بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کند.

قابل ذکر است که کارگران ایرانی زیر ۱۸ سال (و یا ۱۵ سال) تحت پوشش پرداخت خسارت بیمه قرار نمی‌گیرند.

همچنین بر اساس مفاد قانون کار:

ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاد دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده، ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

۲-۱۰- چند نکته در خصوص بیمه نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

- ۱- ناظر پروژه قبل از صدور شروع به کار، اطمینان حاصل کند که کارفرما بیمه‌نامه را تهیه کرده است.
- ۲- بیمه‌نامه برای ۵ نفر بی نام با کلیه کلوزهای مهم عنوان شده تهیه شود.
- ۳- بیمه‌نامه ۱ ساله خریداری شود.
- ۴- تاریخ اعتبار بیمه‌نامه در زمان شروع به کار و در طول اجرای پروژه کنترل و مورد نظر باشد. در صورت نزدیک بودن زمان انقضای بیمه‌نامه کتباً توسط ناظر به مالک اعلام شود.
- ۵- توصیه می‌گردد بیمه‌نامه‌های ساختمانی قبل از تائید فرم شروع به کار توسط ناظر کنترل و بررسی شوند.

۳- بیمه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

در این بیمه‌نامه مسوولیت مدنی بیمه‌گزار (مالک/ کارفرما/ سازنده) در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. بنابراین چنانچه در جریان عملیات ساختمانی از مرحله تخریب، گودبرداری، احداث بنا و اتمام عملیات ساختمانی خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه، پس از احراز مسوولیت بیمه‌گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی از عهده جبران خسارت برخواهد آمد.

نکته: این بیمه‌نامه صرفاً برای کارهای ساختمانی مناسب بوده و سایر پروژه‌های عمرانی نظیر سدسازی، پل سازی و جاده سازی را شامل نمی‌شود.

سایر عناوینی که برای این بیمه‌نامه به کار می‌رود: بیمه‌نامه مسوولیت مدنی در قبال اموال مجاور، بیمه‌نامه مسوولیت مدنی مربوط به خاکبرداری، بیمه‌نامه مسوولیت مدنی در قبال اموال.

پیش از صدور این بیمه نامه بازدید از محل پروژه و کارگاه و بررسی شرایط، کیفیت و میزان فرسودگی پلاک‌های مجاور کارگاه و به نوعی ریسک پروژه توسط کارشناس ارزیابی ریسک و خسارت شرکت بیمه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مواردی که ریسک زیاد ارزیابی شود شرکت بیمه از انجام بیمه خودداری می‌کند!

همچنین ممکن است ارزیاب ریسک و خسارت با توجه بررسی‌هایی که انجام می‌دهد نکات و شرایط سختگیرانه‌ای را عنوان کند که عرفاً و عملاً رعایت آنها در کارگاه میسر نباشد و با درج آنها در بیمه‌نامه، در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

بنابراین هنگام تهیه بیمه‌نامه‌های مسوولیت، پیشنهاد می‌شود ابتدا بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال اموال خریداری شود و سپس برای بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان اقدام شود.

۳-۱- خسارات جانی و مالی تحت پوشش

- ۱- خسارت‌های بدنی (جانی) شامل دیه فوت، نقص عضو و همچنین هزینه‌های پزشکی اشخاص ثالثی که در کلیه مراحل ساخت و ساز دچار صدمه شده باشند.
- ۲- خسارت‌های مالی شامل ریزش ساختمان‌های اطراف، ریزش مصالح ساختمانی روی افراد و خودروهای در حال عبور، خسارت‌های وارده به تاسیسات زیرزمینی از قبیل لوله‌کشی‌های آب و گاز و تاسیسات برق و تلفن.

انواع خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث:

- خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی همسایگان (پلاک‌های مجاور کارگاه).
- خسارات مالی وارده به همسایگان از قبیل تخریب ناگهانی و ریزش ساختمان آنها.
- خسارات جانی وارده به عابران و رهگذران بر اثر پرتاب مصالح ساختمانی.
- خسارات مالی وارده به اموال افرادی که به نحوی مال و دارایی‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد. نظیر خودرویی که در مجاورت ساختمان در حال ساخت پارک بوده و در اثر ریزش و یا تخریب قسمتی از ساختمان در حال ساخت دچار خسارت می‌گردد.
- خسارات وارده به خیابان، پیاده‌رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز، پست برق، تاسیسات مخابرات و اداره گاز.
- خسارت جانی به افرادی که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌شوند.
- خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده‌رو. به عنوان مثال زمانی که بیمه‌گذار به منظور دپوی مصالح، عرض مجاز قابل استفاده از گذر را رعایت نمی‌کند و خودروی عبوری با آهن‌آلات دپو شده برخورد می‌کند.

نکته مهم: در این بیمه‌نامه کلیه افرادی که در اجرای هر بخش یا بخش‌هایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه در محل مورد بیمه عهده‌دار کاری باشند به عنوان بیمه‌گذار تلقی می‌گردند. **این شرط موجب جامعیت**

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

بیمه‌نامه و پوشش مسوولیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مهندسان ناظر، صاحب کار، مجری ذی صلاح، پیمانکاران فرعی و دست اندرکاران احداث بنا می‌گردد.

۳-۲- عوامل مهم تعیین کننده حق بیمه

- مدت بیمه‌نامه
- تعهدات مالی و جانی
- عمق گودبرداری
- عرض زمین محل مورد بیمه
- نوع خاک محل مورد بیمه
- سازه ساختمان‌های کناری
- میزان تراکم جمعیتی محل مورد بیمه

۳-۳- خسارت‌های غیر قابل پرداخت در این بیمه‌نامه

- خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گزار.
- خسارت‌های ناشی از جنگ، عملیات تروریستی، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
- خسارت‌های ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیو اکتیو.
- خسارت‌هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه‌گزار باشد از قبیل: زلزله، سیل، رانش زمین مگر این که عمل بیمه‌گزار عامل ایجاد و یا تشدیدکننده خطر بوده و قانونا مسوول شناخته شود در این موارد تعهد بیمه‌گر محدود به میزان مسوولیت بیمه‌گزار در ایجاد و تشدید خسارت خواهد بود.
- خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه.
- عدم اجرای وظایف و تعهدات بیمه‌گزار که در شرایط عمومی بیمه‌نامه بطور کامل و شفاف درج شده است.
- خسارت جانی و مالی به بیمه‌گزار، شرکا و کارکنان بیمه‌گزار و عوامل اجرایی در محل مورد بیمه.
- خسارت‌های ناشی عدم النفع (عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد می‌شود).
- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات‌های قابل خرید بیمه‌گزار.

- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر و یا روان گردان توسط مقصر حادثه.
- حوادث ناشی از درگیری و نزاع.
- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه‌گزار به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح.
- جرایم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان‌ها و جزای نقدی.
- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه‌نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه‌نامه بوده باشد.
- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار.
- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذی صلاح بیمه‌گزار مسئول آن شناخته نمی‌شود.

۳-۴- مدت بیمه‌نامه اموال

معمولاً بیشترین ریسک بروز خسارت به اشخاص ثالث در مرحله گودبرداری و اجرای اسکلت ساختمان است. بر این اساس اغلب سازندگان بیمه اموال را بر اساس برنامه زمانی (اجرای مراحل تخریب و گودبرداری و اجرای فونداسیون و اسکلت بندی و بعضاً ایمن سازی پلاک‌های مجاور) تهیه می‌کنند که در عمل نیز مناسب و کافی است.

۳-۵- نکته مهم (بیمه‌نامه‌های مکمل)

در کنار بیمه مسوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی که خسارت‌های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد؛ لازم است که کارفرما بیمه مسوولیت در قبال کارکنان را نیز برای حوادث احتمالی کارکنان خود تهیه کند تا در برابر حوادث احتمالی در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرد.

۴- بیمه مسوولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان ناظر، طراح، محاسب، مشاور، بازرس فنی ساختمان و ژئوتکنیک

بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل‌انگاری یا قصور، خطا، غفلت یا اشتباه حرفه‌ای بیمه‌گزار در محل ملک مورد محاسبه، طراحی و

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

نظارت خسارت بدنی و مالی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه وارد آید و بیمه‌گزار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسوولیت بیمه‌گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

کلیه مهندسان در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش‌های ساختمانی و غیرساختمانی امکان تهیه این بیمه‌نامه را دارند. مهندسان ساختمان در رشته‌های عمران، شهرسازی، معماری، برق، مکانیک، تاسیسات، نقشه‌برداری، گاز و مهندسان غیرساختمانی در تخصص‌های راه و ترابری، مهندسی آب، مطالعات کشاورزی، انرژی، پست و مخابرات، صنعت، معدن، نفت و گاز، میراث فرهنگی، آمار و خدمات مدیریت امکان خرید این بیمه‌نامه را دارند.

۴-۱- مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش این بیمه‌نامه در بخش ساختمانی:

- تخریب ساختمان‌های کناری در زمان عملیات گودبرداری
- فوت یا نقص عضو ساکنان ساختمان‌های مجاور
- فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی
- خسارت وارده به تاسیسات شهری
- خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران
- خسارت‌های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه

۴-۲- محل مورد بیمه کلیه اماکنی که بیمه‌گزار برای آنجا به امور نظارت، طراحی و محاسبات و... می پردازد.

۴-۳- پوشش های تکمیلی بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان

۳-۳-۱- پوشش افزایش خودکار تعهدات جانی بیمه‌نامه بر مبنای افزایش دیه: از آنجاییکه مبلغ دیه هر ساله بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر افزایش می‌یابد و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه‌نامه خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم‌الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه‌نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه‌نامه برای یک الی ۳ بار قابل افزایش خواهد بود.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

بابت افزایش خودکار تعهدات جانی یک بار ۲۰ درصد، دو بار ۳۰ درصد و سه بار ۴۰٪ حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد.

۳-۳-۲- تعدد دیات: در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی‌کند اما مقدار جراحات‌های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت می‌شود؛ به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل ۲ دیه کامل است. در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه‌نامه پیش بینی شده باشد.

حق بیمه اضافی این پوشش ۱۰٪ حق بیمه پایه بیمه‌نامه است.

۳-۳-۳- پوشش حوادث پروژه‌های قبلی: چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه خریداری شده، در پروژه‌های قبلی حادثه‌ای رخ دهد که منجر به محکومیت مهندس گردد خسارت‌های مالی و جانی بر اساس شرایط بیمه‌نامه قابل پرداخت خواهد بود. اما اگر حادثه قبل از خرید بیمه به وقوع پیوسته باشد این بیمه‌نامه هیچ تعهدی نخواهد داشت.

۴-۴- فرانشیز بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان

خسارت‌های بدنی در این بیمه‌نامه فرانشیز ندارند. به عبارت دیگر همه خسارت‌های جانی را شرکت بیمه پرداخت کرده ولی در خسارت‌های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

۴-۵- بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان یا کلوز ۷ بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

سوال: آیا کلوز مربوط به مسوولیت مهندس ناظر و طراح در بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان می‌تواند جایگزین مناسبی برای خرید بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان ناظر باشد؟

هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره ۷ در بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مسوولیت مهندس ناظر و طراح را هم در مورد خسارت‌های جانی بیمه می‌کند اما خرید بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان بنا به دلایل زیر توصیه اکید می‌گردد و مهندسان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار می‌دهد:

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

- ۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه (عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه‌نامه)، پرداخت خسارت از محل کلوز شماره ۷ همچون سایر تعهدات بیمه‌نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد.
- ۲- از آنجاییکه کارفرما مالک اصلی بیمه‌نامه است، لذا امکان فسخ و یا تعلیق بیمه‌نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس کنترل مناسبی به این موضوع نخواهد داشت.
- ۳- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفر به طور همزمان، ممکن است تعهدات مندرج در بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان جوابگوی جبران مسوولیت مهندس ناظر نباشند.
- ۴- کلوز شماره ۷ بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، فقط خسارت‌های جانی را پوشش می‌دهد، اما بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان خسارت‌های جانی و مالی را پوشش می‌دهد.
- ۵- کلوز ۷ بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، پروژه‌های جاری دیگر و همچنین پروژه‌های گذشته مهندس را پوشش نمی‌دهد، اما با تهیه پوشش تکمیلی حوادث پروژه‌های قبلی در بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان این مهم تحقق می‌یابد.
- ۶- پرداخت خسارت به مهندسان بر اساس کلوز ۷ بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مشروط به این است که از پوشش بیمه‌نامه مبلغی باقیمانده باشد. همانطور که قبلاً گفته شد اولویت پرداخت خسارت در این بیمه‌نامه با شخص کارفرما می‌باشد و بعضاً خسارات بوجود آمده به حدی است که مبلغ خسارت مالی بیمه‌نامه حتی کفاف پوشش مسوولیت کارفرما را نیز نمی‌دهد.

۴-۶- نمونه کامل از بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان

نمونه کامل بیمه نامه مسوولیت حرفه ای مهندسان باید شامل موارد زیر باشد:
محل مورد بیمه: کلیه اماکنی که بیمه‌گذار برای آنها امور نظارت و محاسبه سازه و طراحی معماری و طراحی تاسیسات مکانیکی و طراحی تاسیسات برقی و نظارت نقشه برداری و نظارت گاز را به انجام می‌رساند. موضوع بیمه‌نامه: عبارتست از پوشش مسوولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال ملک، مالک، سازنده، سرمایه‌گذار، بهره‌بردار، همسایگان مجاور، تاسیسات شهری و شهرداری، مراجع قانونی، کارکنان اجرایی پروژه‌های ساختمانی (اعم از کارگران، اشخاص دفتری، پیمانکاران، مدیران) و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مطابق شرایط مندرج در بیمه‌نامه. بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل‌انگاری، قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه حرفه‌ای بیمه‌گذار در مورد نظارت و یا محاسبات و یا طراحی در رشته‌های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نظارت نقشه‌برداری و نظارت گاز خسارت جانی و مالی وارد آید و بیمه‌گذار مسوول جبران آن شناخته شود؛ و همچنین مسوولیت مهندسان ناظر، طراح و محاسب برای ساختمان‌های ناشی از فعالیت حرفه‌ای وی که پیمانکار خود را در سال‌های قبل اخذ نموده و یا ساختمان‌هایی که پیمانکار آنها هنوز صادر نشده و در حال بهره‌برداری بوده و یا ساختمان‌هایی که ساخت آنها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده است، خسارت‌های وارده به بیمه‌گذار تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد. همچنین بلایای طبیعی و کارهای نامرتبط به نوع فعالیت مشروط بر آنکه بیمه‌گذار مسوول جبران خسارت شناخته شود، تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه‌گذار بابت هزینه‌های قانونی شامل معالجه، غرامت، مستمری و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارگران و پیمانکاران ساختمان تحت نظارت و طراحی بیمه‌گذار بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی (تبصره یک ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی) تا سقف ریال برای مسوولیت بیمه‌گذار تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد.

در صورت توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر، **پرداخت خسارت زیان دیده بدون رأی دادگاه** قابل انجام می‌باشد.

در صورت **افزایش نرخ دیات** برای سال‌های آتی حداکثر تا سه سال قابل پرداخت توسط بیمه‌گر خواهد بود.

این بیمه‌نامه شامل **کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره در سراسر کشور** می‌باشد و همچنین پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آن شروع شده و یا نیمه کاره رها گردیده و بیمه‌گذار در سمت نظارت مقیم یا عالیه یا طراح در آن فعالیت داشته و همچنین شامل **کلیه تاییدهای استحکام بنا** صادره از سوی مهندس در سراسر کشور بوده که بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت آن شناخته شود، تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه‌گر در صورتی متعهد به پرداخت خسارت می‌باشد که وقوع حادثه منجر به خسارت در زمان اعتبار بیمه‌نامه باشد.

با توجه به آنکه انتخاب کارگران و کارکنان و پیمانکاران و به‌کارگیری آنها در اختیار مالک و کارفرما و سازنده بوده و مهندس ناظر و طراح اختیاری در انتخاب کارگران ندارند و از آنجائیکه این بیمه‌نامه کلیه مسوولیت‌های مدنی مهندسان ناظر و طراح را که در محاکم قضایی محکوم می‌گردند، تحت پوشش دارد، لذا **کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار و کارگران زیر ۱۸ سال و بالای ۶۲ سال**، چنانچه در کارگاه بکار گرفته شده و منجر به خسارت بدنی و یا فوت گردند، و بیمه‌گذار در محاکم قضایی محکوم به پرداخت و جبران خسارت گردد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت خسارت بوده و بیمه‌گذار تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.

شروط بیمه‌نامه:

خسارت‌های بدنی و مالی ناشی از مسوولیت‌های صاحبکار و پیمانکاران از شمول این بیمه‌نامه خارج می‌باشد.

جرائم، تخلفات و مطالبات شهرداری، تحت پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشد.

در صورت بروز هرگونه حادثه و یا شکایت منجر به صدور حکم از طرف مراجع قضایی که در آن بیمه‌گذار محکوم به پرداخت خسارت بواسطه فعالیت در شغل نظارت و طراحی خود گردد، توسط این بیمه‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.

۴-۷- چند نکته مهم

برخی از شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌های مسوولیت حرفه‌ای مهندسان را با شرایط خصوصی اضافی بعضاً مخدوشی صادر می‌کنند که بی توجهی به آنها می‌تواند در شرایط بروز حادثه منجر به عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه شود. عباراتی نظیر:

۱- در صورت فقدان اعتبار پروانه اشتغال مهندس، بیمه‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

۲- خسارت ناشی از ارایه گزارش خارج از موعد یا گزارش غیرواقع توسط مهندس، تحت پوشش بیمه‌نامه نیست.

۳- این بیمه‌نامه حوادث کارگاهی را به طور کامل پوشش می‌دهد. (آیا این عبارت به معنای پوشش حوادث پروژه‌های قبلی مهندسان، اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا کارگران زیر ۱۸ و بالای ۶۲ سال، بلایای طبیعی و کارهای نامرتب به موضوع بیمه‌نامه و خسارات ناشی از عدم رعایت مقررات شهرسازی می‌باشد؟ آیا مهندسان ناظر و طراح اختیاری انتخاب و استخدام کارگران ندارند؟)

نکته: عبارت پوشش کامل بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان صرفاً ادعاست و در صورت بروز حادثه شرکت بیمه معمولاً از پرداخت خسارت خودداری می‌کند. طبق ماده ۱۴ قانون بیمه، بیمه‌گر مسوول خسارات ناشی از

بیمه‌های مسوولیت مدنی در ساخت و ساز شهری

تقصیر بیمه‌گزار یا نمایندگان او نخواهد بود. بنابراین تخلفات غیر قانونی توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود و لذا لازم است کلیه موارد مورد نظر بیمه‌گزار (خصوصاً پوشش اتباع بیگانه فاقد پروانه کار) به صراحت در شرایط خصوصی و یا کلوزهای بیمه‌نامه لحاظ گردند.

نکته: در ارتباط با اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا کارگران زیر ۱۸ و بالای ۶۲ سال، چنانچه مهندس بیمه‌نامه مسوولیت حرفه ای برای خود تهیه کرده باشد و بیمه از پرداخت خسارت خودداری کند، مهندس می‌تواند با استناد به اینکه در انتخاب و استخدام کارگران مذکور نقشی نداشته با طرح دعوی در مراجع قضایی خسارت وارده را از شرکت بیمه دریافت کند.

۴-۸- هشدار: تعهد جبران خسارت کارهای قبلی در ذات بیمه‌نامه مسوولیت وجود ندارد.

اخیراً مشاهده می‌شود که برخی از نمایندگی‌های بیمه از ذکر عبارت "کلیه پروژه‌هایی که قبلاً و در سال‌های گذشته پایانکار گرفته‌اند تحت پوشش بیمه می‌باشند" در قراردادهای بیمه مسوولیت مهندسی خودداری می‌کنند!

سؤال مهم: آیا پوشش کارهای قبلی در ذات بیمه مسوولیت وجود دارد؟

چون بیمه نیاز به توافق دو طرف دارد، در ادبیات حقوقی یک قرارداد تلقی می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادهاست. یکی از این قاعده‌ها اصل تنصیصی بودن تعهد است یعنی که هرطرف قرارداد متعهد به انجام تعهدی است که در قرارداد بعهد گرفته است به همین دلیل است که در حقوق خصوصی اصطلاحاً گفته می‌شود ایجاد تعهد نیاز به نص دارد و اصل برعدم تعهد است مگر خلاف آن ثابت شود.

برهمن اساس چون در قرارداد بیمه باید تعهد بیمه‌گر تصریح شود تا متعهد انجام آن باشد، لذا اگر در قرارداد بیمه تعهد جبران خسارت کارهای قبلی تصریح نشده باشد، بیمه‌گر متعهد به آن نیست. به عبارت دیگر پوشش کارهای قبلی در ذات بیمه مسوولیت وجود ندارد.

۵- بیمه‌نامه مسوولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی

برای مسوولیت مدنی مجریان ذیصلاح ساختمانی در حال حاضر بیمه‌نامه‌های چندان مناسب و شفافیه تهیه نشده است، در حالیکه تقریباً بیشترین سهم تقصیر را در حوادث کارگاهی می‌گیرند. اصولاً بیمه‌نامه‌های مسوولت مدنی حرفه ای مجریان ذی صلاح ساختمانی خسارت زیر را باید تحت پوشش قرار دهند:

- ۱- خسارت وارد به کارکنان
- ۲- خسارت وارد به اشخاص ثالث (جانی و مالی)
- ۳- خسارت وارد به پروژه در دست احداث
- ۴- خسارت احتمالی وارد به پروژه در زمان بهره‌برداری

قابل ذکر است که نمونه بیمه‌نامه‌های موجود در اینخصوص حق بیمه نسبتاً سنگینی دارند. در این بیمه‌نامه‌ها نیز تقریباً همان پوشش‌های عنوان شده در بیمه‌نامه‌های مسوولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان ناظر و طراح باید مورد نظر قرار گیرد که موارد اصلی آنها عبارتند از:

- پوشش خسارات ناشی از حمل مصالح و فعالیت‌های ساختمانی خارج از کارگاه.
- پوشش خسارات وارده به معماری، سازه، تاسیسات ساختمان و تاسیسات شهری.
- پوشش بیمه‌ای شخص بیمه‌گزار در قبال حوادث مشمول بیمه در محدود کارگاه.
- پرداخت دیه دوم و بالاتر.
- پوشش مسوولیت سرپرست کارگاه، مسوول ایمنی کارگاه، کارکنان و اعضای شرکت.
- به روز شدن تعهدات جانی و مالی در پوشش ۱۰ ساله.
- پرداخت مطالبات تامین اجتماعی (تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی).
- پوشش ۱۰ ساله مسوولیت پروژه‌های اتمام یافته در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.
- پوشش ۱۰ ساله مسوولیت پروژه‌های اتمام یافته در سنوات قبل از تاریخ اتمام پروژه.
- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه.

در صورت عدم دسترسی به بیمه‌نامه مناسب در خصوص مجریان ذیصلاح توصیه می‌گردد که حداقل در بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، نام مجری ذیصلاح به عنوان شرکاء (یا سایر اشخاص ذی‌نفع بیمه‌نامه) درج گردد و کلوز ۴ بیمه‌نامه مذکور نیز خریداری شود. به هر روی توجه شود که با این روش امکان پوشش مسوولیت مدنی حرفه‌ای ساختمان‌های ساخته شده توسط مجری در سال‌های قبل وجود ندارد.

<https://t.me/hamrahenazer>



کانال تلگرام همراه ناظر ساختمان

نکات فنی، حرفه‌ای، حقوقی و ایمنی در بازرسی، نظارت و اجرای ساختمان

موفق باشید